PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Violences conjugales et intrafamiliales en milieu professionnel

14-80 DGAFP - Violences conjugales et intrafamiliales, rôle des employeurs publics — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Les violences se distinguent des simples conflits par l'existence d'un rapport de force et non d'un rapport d'égalité.
2. L'employeur public est tenu à une obligation de santé et de sécurité de l'agent, y compris lors de l'exercice du télétravail.
3. L'action disciplinaire contre un agent auteur de violences n'est pas automatique : elle dépend de l'existence d'un trouble réel au fonctionnement du service ou d'une atteinte à la dignité de la fonction.

I. DÉFINITIONS ET ENJEUX DES VIOLENCES

Notion	À retenir
Typologie des violences	Agressions **verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, administratives ou économiques**. Se distinguent des conflits par un **rapport de force** (non d'égalité).
Cycle de la violence	Processus répétitif en **4 phases** : **tension**, **agression**, **réconciliation**, **justification**. L'intensité augmente avec le temps.
Données et santé	**295 000** victimes/an (**2011-2018**), dont **72 %** de femmes. **143** morts violentes en **2021** (dont **12** enfants). Impact : **57 %** de perturbations travail/études.

Impact des violences sur le monde du travail

Notion	À retenir
Conséquences agent	**57 %** de perturbations (études/travail) ; **un quart** de retards ; **24 %** de congés (**5,5 à 33 jours** perdus/an) ; **la moitié** de baisse de productivité.
Répercussions organisation	**16 %** de victimes sur/proche lieu de travail ; **> 10 %** connaissent une victime ; **environ 20 %** de travail affecté par l'inquiétude/tensions ; pressions de l'auteur sur collègues.
Risques télétravail	Violence au domicile **pendant le temps de travail** ; obligations de **santé et sécurité** maintenues à distance ; harcèlement par appels/messages ou présence physique de l'auteur.

Rôle et obligations de l'administration

Notion	À retenir
Cadre juridique	**Art. L. 135-6 CGFP** : dispositifs de signalement obligatoires. Obligation de **santé et sécurité** (physique/mentale) sur lieu de travail, en **télétravail** ou **déplacements**.
Protocole d'accompagnement	Élaboré de façon **concertée** (RH, médecins, sociaux, représentants). Vise la **stabilité de l'emploi** via **aménagement horaires**, **congés** ou **mobilité professionnelle**.
Sensibilisation et prévention	Campagnes, flyers, affiches (ex: **3919**). Désignation d'une **personne référente** (référent égalité/RH). Doit figurer dans le **plan d'action égalité** (**Art. L. 132-1 CGFP**).

Détection et accueil de la parole

Notion	À retenir
Signaux d'alerte	Repérer : **blessures physiques** (bleus, contusions), **changements comportementaux** (irritabilité, pleurs, retrait), **performance au travail** (erreurs, fatigue), **absentéisme** ou **surinvestissement**, **demande urgente de logement**.
Posture entretien	Adopter une **écoute active et bienveillante** : garantir la **confidentialité**, **déculpabiliser** la victime, ne pas mener d'**enquête administrative**, ne pas juger les choix.
Actions et orientation	Soutenir : **autorisations d'absence**, **facilités RH** (horaires, mobilité, poste), **sécurité** (interdire l'accès de l'auteur). Orienter vers **médecine du travail**, **psychologue** ou **assistants de services sociaux**. Appeler le **17** en **danger immédiat**.

Mesures d'accompagnement et de protection

Notion	À retenir
Logement et garde	Solutions de logement (**temporaire d'urgence** ou **pérenne**) via le **service social** et places en **crèche prioritaires** (frais à la charge de la famille).
Sécurité et travail	Aménagement **horaires/congés**, interdiction d'accès de l'auteur, modification **coordonnées professionnelles**, coffre-fort et **absence de mention** de la baisse de performance en entretien.
Protection juridique	Ordonnance de protection (**2010**) : **juge aux affaires familiales**, **6 jours** entre saisine et audience. Dispositifs : **PNAV**, **Téléphone Grave Danger** (procureur) et **bracelet anti-rapprochement**.

Responsabilité et gestion des auteurs

Notion	À retenir
Obligation de dignité	Application de l'article **L. 121-1** du **CGFP**. Comportement ne doit pas être **indigne** de la fonction ni entacher la **réputation** de l'administration.
Sanctions disciplinaires	Justifiées par la réalité d'un **trouble au fonctionnement du service** (non hypothétique). Critères : **gravité**, cohabitation **auteur/victime** dans le service, **médiatisation** ou niveau hiérarchique.
Comportement privé	Faute disciplinaire si **perturbation du service** ou **discrédit** sur l'administration. Exception : sanction non justifiée si **aucun lien** avec le service ni retentissement sur l'administration.

Ressources et dispositifs d'aide nationaux

Notion	À retenir
Numéros et signalement	**3919** Femmes Violences Info (anonyme, gratuit, **24 h/24, 7 j/7**), **17** (danger immédiat), PNAV sur arretonslesviolences.gouv.fr, tchat sur service-public.fr.
CIDFF et structures	**CIDFF** (référents départementaux), **accueil de jour** (sans RDV), **Lieux d'écoute** (suivi durée), **Action Logement** : **970 800 800** (conseiller social).
Outils et guides	**MIPROF** (kit **ANNA**), **violentomètre** (Centre Hubertine Auclert), formation **Valeurs de la République**, guide **ordonnance de protection** (Justice).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les violences conjugales avec des disputes de couple ou des conflits familiaux sans rapport de force.
- ⚠ Croire que l'employeur ne doit pas intervenir car les faits se déroulent dans la sphère privée.
- ⚠ Penser que l'agresseur n'est pas le seul responsable en confondant sa responsabilité avec la culpabilité ressentie par la victime.
- ⚠ Confondre les violences conjugales et les violences intrafamiliales (ces dernières pouvant être exercées par un ascendant ou un descendant).
- ⚠ Considérer que l'action disciplinaire contre un agent auteur est automatique.

Sigles et définitions

MIPROF	Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
CIDFF	Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
CGFP	Code général de la fonction publique
TGD	Téléphone Grave Danger attribué par le procureur de la République
BAR	Bracelet anti-rapprochement pour géolocaliser le conjoint ou l'ex-conjoint violent
PNAV	Plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes
PFRH	Plateforme régionale d'appui aux ressources humaines
SRIAS	Section régionale interministérielle d'action sociale

Auto-test

1. Quelles sont les 4 phases du cycle de la violence ?
2. Quel article du CGFP impose des dispositifs de signalement ?
3. Quel numéro contacter en cas de danger immédiat ?
4. Quel est le délai pour qu'un juge statue sur une ordonnance de protection ?
5. Quel est le numéro national d'écoute Femmes Violences Info ?

Réponses : **1.** Tension, agression, réconciliation, justification · **2.** Art. L. 135-6 · **3.** 17 · **4.** 6 jours · **5.** 3919 (anonyme, gratuit, 24 h/24 et 7 j/7)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.